



CONTRATO DE PARCERIA LOCAL AUTORIZADA E LICENÇA DE USO DE MARCA, PLATAFORMA E MODELO OPERACIONAL

PSIGROUP — Gente certa, no lugar certo.

MINUTA CONTRATUAL

Instrumento para formalização da atuação de Parceiro Local Autorizado – Licenciado, conforme escopo, território e condições comerciais definidos entre as partes.

PSIGROUP

CONTRATO DE PARCERIA LOCAL AUTORIZADA E LICENÇA DE USO DE MARCA, PLATAFORMA E MODELO OPERACIONAL

Pelo presente instrumento particular, de um lado:

LICENCIANTE / PSIGROUP:

[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA], pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº [●], com sede em [●], detentora dos direitos de uso, exploração e licenciamento da marca **PSIGROUP**, de seus ativos, metodologias, processos, plataformas, materiais e soluções empresariais, doravante denominada simplesmente **LICENCIANTE** ou **PSIGROUP**.

E, de outro lado:

PARCEIRO LOCAL AUTORIZADO – LICENCIADO:

Pessoa física ou jurídica, devidamente qualificada neste instrumento, que adere ao presente contrato para atuar de forma independente em território previamente autorizado, mediante licença de uso da marca, acesso aos ativos, plataformas, métodos e modelo operacional disponibilizados pela LICENCIANTE, doravante denominada **PARCEIRO LOCAL AUTORIZADO, LICENCIADO** ou simplesmente **PARCEIRO**.

As partes resolvem firmar o presente **CONTRATO DE PARCERIA LOCAL AUTORIZADA E LICENÇA DE USO DE MARCA, PLATAFORMA E MODELO OPERACIONAL**, mediante as cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA 1 – DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto a concessão, em caráter pessoal, limitado, não exclusivo quanto à propriedade da marca e condicionado aos termos deste instrumento, da autorização para uso da marca **PSIGROUP**, bem como o acesso aos métodos, materiais, plataformas, sistemas, processos e modelo operacional disponibilizados pela LICENCIANTE.

1.2 A autorização concedida ao **PARCEIRO LOCAL AUTORIZADO** destina-se exclusivamente à atuação comercial e operacional dentro do território, segmento e escopo de serviços previamente definidos e autorizados pela LICENCIANTE.

1.3 O **PARCEIRO** poderá atuar, conforme autorização específica da LICENCIANTE, na prospecção, comercialização, desenvolvimento e/ou execução local das soluções integrantes do ecossistema **PSIGROUP**, incluindo, quando aplicável:

- Recrutamento e Seleção;
- Gestão de Pessoas;
- Consultoria em Recursos Humanos;
- BPO e serviços empresariais;
- Treinamento e Desenvolvimento;
- soluções de Facilities;
- intermediação e gestão de serviços;
- plataformas e soluções digitais;
- demais produtos, marcas ou verticais expressamente autorizadas pela LICENCIANTE.

1.4 A autorização de atuação em determinada solução, produto ou vertical não implica autorização automática para exploração de todas as marcas, serviços ou negócios integrantes do ecossistema **PSIGROUP**.

1.5 O **PARCEIRO LOCAL AUTORIZADO** atuará em nome próprio, por sua conta e risco empresarial, observando os limites, padrões e condições estabelecidos neste contrato e nos instrumentos complementares eventualmente firmados entre as partes.

CLÁUSULA 2 – DA CONDIÇÃO DE PARCEIRO LOCAL AUTORIZADO

2.1 O PARCEIRO LOCAL AUTORIZADO reconhece que sua atuação decorre de uma relação empresarial independente, mediante autorização e licença contratual concedida pela LICENCIANTE.

2.2 O PARCEIRO não poderá apresentar-se ao mercado como:

- filial da PSIGROUP;
- empregado da PSIGROUP;
- sócio da PSIGROUP;
- administrador da LICENCIANTE;
- proprietário da marca PSIGROUP;
- representante legal da LICENCIANTE;

salvo quando houver autorização expressa e específica por escrito.

2.3 O uso da expressão “PSIGROUP – Parceiro Local Autorizado”, “PSIGROUP – Unidade Autorizada” ou outra nomenclatura institucional aprovada deverá respeitar integralmente os padrões de identidade visual e comunicação definidos pela LICENCIANTE.

CLÁUSULA 3 – DA EXCLUSIVIDADE TERRITORIAL

3.1 O PARCEIRO LOCAL AUTORIZADO poderá receber autorização para atuação prioritária ou exclusiva em território previamente definido, conforme proposta comercial, termo de autorização ou aditivo contratual.

3.2 A eventual exclusividade territorial não será presumida, devendo constar expressamente em documento firmado entre as partes.

3.3 A concessão ou manutenção da exclusividade poderá estar condicionada ao cumprimento de metas mínimas de operação, desenvolvimento comercial, qualidade, regularidade contratual e presença efetiva no território.

3.4 A LICENCIANTE poderá revisar ou revogar a exclusividade territorial caso o PARCEIRO:

- deixe de operar regularmente;
- permaneça inativo por período superior ao estabelecido pela LICENCIANTE;
- deixe de cumprir obrigações contratuais;
- não mantenha os requisitos mínimos de qualidade;
- abandone ou prejudique o desenvolvimento do território;
- pratique atos que prejudiquem a marca ou a reputação da PSIGROUP.

CLÁUSULA 4 – DO USO DA MARCA

4.1 O PARCEIRO LOCAL AUTORIZADO recebe autorização limitada para utilizar a marca PSIGROUP exclusivamente para as finalidades comerciais e operacionais previstas neste contrato.

4.2 O uso da marca deverá observar integralmente:

- o manual de identidade visual;
- as diretrizes de comunicação;
- os padrões institucionais;
- as orientações comerciais;
- os materiais oficialmente aprovados pela LICENCIANTE.

4.3 É expressamente proibido ao PARCEIRO:

- registrar a marca ou sinais semelhantes em seu próprio nome;
- registrar domínios contendo a marca sem autorização;
- criar páginas, perfis institucionais ou contas oficiais não autorizadas;
- alterar a identidade visual da marca;
- utilizar a marca em atividades não autorizadas;
- sublicenciar, transferir ou ceder a terceiros os direitos concedidos neste contrato;
- praticar qualquer ato que gere confusão quanto à titularidade da marca.

4.4 Os perfis, páginas, campanhas e materiais digitais eventualmente criados para atuação local poderão ser submetidos à aprovação da LICENCIANTE.

CLÁUSULA 5 – DO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

5.1 A LICENCIANTE poderá fornecer ao PARCEIRO LOCAL AUTORIZADO treinamento inicial e/ou capacitações relacionadas à operação autorizada.

5.2 Os treinamentos poderão abranger, conforme o escopo contratado:

- apresentação institucional;
- posicionamento da marca;
- processos comerciais;
- prospecção e relacionamento com clientes;
- operação das plataformas;
- utilização dos materiais institucionais;
- padrões de atendimento;
- gestão da operação local;
- processos e metodologias autorizadas;
- estratégias de desenvolvimento comercial.

5.3 O PARCEIRO compromete-se a participar das capacitações obrigatórias indicadas pela LICENCIANTE.

5.4 A participação em treinamentos não caracteriza vínculo empregatício, subordinação trabalhista ou integração do PARCEIRO ao quadro funcional da LICENCIANTE.

CLÁUSULA 6 – DO SUPORTE E DA ATIVAÇÃO DA PARCERIA

6.1 A LICENCIANTE poderá disponibilizar suporte ao PARCEIRO LOCAL AUTORIZADO, de acordo com o plano, escopo e condições comerciais contratadas.

6.2 O suporte poderá incluir:

- orientação institucional;
- suporte relacionado às plataformas disponibilizadas;
- materiais comerciais;
- diretrizes de marketing;
- orientações operacionais;
- apoio estratégico;
- atualização de materiais e processos.

6.3 O suporte não implica gestão direta da empresa do PARCEIRO, responsabilidade pela administração local ou obrigação de garantia de resultados comerciais.

6.4 A ativação da parceria ocorrerá após:

- assinatura do presente contrato;
- validação cadastral;
- comprovação dos requisitos exigidos;
- formalização da autorização territorial, quando aplicável;
- cumprimento dos investimentos e obrigações previstos;
- conclusão das etapas de implantação eventualmente exigidas.

CLÁUSULA 7 – DO REQUISITO MÍNIMO DE INVESTIMENTO E DA TAXA DE IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO

7.1 Para habilitação e início da atuação na categoria de **PARCEIRO LOCAL AUTORIZADO – LICENCIADO**, será obrigatório o investimento inicial mínimo de **R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)**, correspondente à **Taxa de Implantação e Ativação da Operação Local**.

7.2 A Taxa de Implantação e Ativação constitui requisito obrigatório para a formalização, estruturação e liberação da atuação do PARCEIRO LOCAL AUTORIZADO – LICENCIADO no território e escopo de atuação previamente autorizados pela LICENCIANTE.

7.3 Estão incluídos no valor da Taxa de Implantação e Ativação:

- treinamento institucional da PSIGROUP;
- treinamento operacional referente às soluções e atividades autorizadas;
- onboarding e integração do PARCEIRO LOCAL AUTORIZADO;
- apresentação do modelo operacional;
- orientações sobre utilização da marca;
- capacitação inicial para atuação comercial e operacional;
- acesso aos materiais, processos e diretrizes necessários à implantação inicial da parceria;
- configuração e ativação dos acessos, plataformas ou ferramentas eventualmente previstas no plano de parceria contratado.

7.4 O investimento mínimo de **R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)** refere-se exclusivamente à Taxa de Implantação e Ativação e aos itens expressamente previstos nesta cláusula ou na proposta comercial correspondente, não incluindo despesas posteriores relacionadas à operação local, tais como publicidade, marketing, equipe, estrutura física, deslocamentos, capital de giro, equipamentos, tributos ou outros custos de responsabilidade do PARCEIRO LOCAL AUTORIZADO – LICENCIADO.

7.5 A efetiva ativação da parceria e a liberação para utilização da marca e início da atuação local ocorrerão após a confirmação do pagamento da Taxa de Implantação e Ativação, assinatura do contrato e cumprimento das demais etapas de habilitação eventualmente exigidas pela LICENCIANTE.

7.6 O pagamento da Taxa de Implantação e Ativação não constitui garantia de faturamento, rentabilidade, número de clientes, contratos, vendas, retorno financeiro ou resultado comercial, estando o desempenho da operação sujeito à atuação, investimentos adicionais e gestão do PARCEIRO LOCAL AUTORIZADO – LICENCIADO.

CLÁUSULA 8 – DOS INVESTIMENTOS POSSÍVEIS E DA RESPONSABILIDADE PELA OPERAÇÃO LOCAL

8.1 O PARCEIRO LOCAL AUTORIZADO será responsável pelos investimentos necessários ao desenvolvimento de sua operação local.

8.2 Poderão ser realizados investimentos, conforme a estratégia e necessidade da região, em:

- publicidade no Google;

- campanhas em Instagram e demais redes sociais;
- geração de leads;
- impulsionamento de conteúdos;
- eventos e ações presenciais;
- networking empresarial;
- prospecção comercial;
- estrutura física;
- mobiliário e equipamentos;
- softwares e tecnologias;
- equipe própria;
- prestadores de serviços;
- treinamentos complementares;
- uniformes e materiais institucionais;
- capital de giro;
- deslocamento e expansão territorial.

8.3 Todo investimento realizado pelo PARCEIRO será de sua exclusiva responsabilidade, salvo disposição expressa em contrário.

8.4 A LICENCIANTE não garante resultado mínimo, faturamento, rentabilidade, número de clientes, contratos, vendas ou retorno sobre investimentos realizados pelo PARCEIRO.

8.5 A decisão de investir em determinada estratégia deverá considerar a realidade econômica, comercial e operacional do território.

CLÁUSULA 9 – DA REMUNERAÇÃO DA LICENCIANTE

9.1 Pela utilização dos ativos, serviços, plataformas, suporte ou direitos previstos neste contrato, o PARCEIRO poderá remunerar a LICENCIANTE conforme proposta comercial, plano contratado ou aditivo específico.

9.2 A remuneração poderá compreender, isolada ou cumulativamente:

- taxa de implantação;
- mensalidade de acesso ao ecossistema;
- licença de uso de determinados ativos;
- contratação de serviços compartilhados;
- taxa por operação ou serviço;
- percentual sobre serviços especificamente intermediados pela LICENCIANTE;
- contratação de plataformas ou soluções adicionais.

9.3 Os valores, condições, vencimentos e formas de pagamento serão definidos em proposta comercial, termo de adesão ou instrumento complementar.

9.4 Cada parte será responsável pelos seus próprios tributos, obrigações fiscais e custos empresariais, na forma da legislação aplicável e de acordo com sua respectiva atuação.

CLÁUSULA 10 – DA AUTONOMIA EMPRESARIAL E OPERACIONAL

10.1 O PARCEIRO LOCAL AUTORIZADO exercerá suas atividades com autonomia empresarial.

10.2 O PARCEIRO será exclusivamente responsável por:

- seu CNPJ, quando aplicável;

- obrigações fiscais;
- obrigações trabalhistas;
- contratação de empregados;
- contratação de prestadores;
- folha de pagamento;
- encargos sociais;
- estrutura física;
- despesas locais;
- regularidade perante órgãos públicos;
- atos praticados no âmbito de sua operação.

10.3 A LICENCIANTE não será responsável por dívidas, obrigações, contratos ou compromissos assumidos pelo PARCEIRO sem autorização expressa.

10.4 O PARCEIRO não poderá assumir obrigações, contratar em nome da LICENCIANTE ou gerar responsabilidades para a PSIGROUP sem procuração ou autorização formal.

CLÁUSULA 11 – DA PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO

11.1 O PARCEIRO poderá realizar investimentos em publicidade e marketing para desenvolvimento de sua região.

11.2 As campanhas que utilizarem diretamente a marca PSIGROUP deverão respeitar os padrões institucionais e, quando exigido, ser previamente aprovadas.

11.3 A ausência de investimento mínimo obrigatório, quando não houver previsão específica em proposta ou aditivo, não caracteriza automaticamente descumprimento contratual.

11.4 Contudo, a manutenção de exclusividade territorial poderá depender da demonstração de desenvolvimento comercial e presença efetiva no mercado local.

CLÁUSULA 12 – DA CONFIDENCIALIDADE E PROPRIEDADE INTELECTUAL

12.1 O PARCEIRO compromete-se a manter absoluto sigilo sobre informações estratégicas e confidenciais relacionadas à PSIGROUP.

12.2 Consideram-se confidenciais, entre outras:

- estratégias comerciais;
- métodos e processos;
- materiais internos;
- treinamentos;
- informações financeiras;
- dados comerciais;
- listas e informações de clientes;
- metodologias;
- plataformas;
- documentos internos;
- estrutura do modelo operacional.

12.3 As informações, metodologias e materiais disponibilizados pela LICENCIANTE permanecem de sua propriedade exclusiva ou de seus respectivos titulares.

12.4 O dever de confidencialidade permanecerá mesmo após o término deste contrato.

CLÁUSULA 13 – DA CONCORRÊNCIA E DO CONFLITO DE INTERESSES

13.1 Durante a vigência deste contrato, o PARCEIRO compromete-se a não utilizar os métodos, informações, materiais e conhecimentos confidenciais recebidos da LICENCIANTE para estruturar ou beneficiar operação concorrente.

13.2 O PARCEIRO deverá informar previamente à LICENCIANTE situações que possam gerar conflito relevante de interesses em relação às soluções autorizadas.

13.3 Eventuais restrições pós-contratuais deverão ser interpretadas de forma proporcional, específica e juridicamente válida, não impedindo o exercício profissional ou empresarial do PARCEIRO além dos limites necessários à proteção legítima das informações confidenciais e ativos da LICENCIANTE.

CLÁUSULA 14 – DO PADRÃO DE QUALIDADE E CONDUTA

14.1 O PARCEIRO LOCAL AUTORIZADO compromete-se a preservar a reputação, credibilidade e padrão de qualidade associados à marca PSIGROUP.

14.2 Constituem obrigações do PARCEIRO:

- atuar de forma ética;
- prestar informações verdadeiras aos clientes;
- cumprir a legislação aplicável;
- preservar a imagem da marca;
- seguir as diretrizes expressamente estabelecidas para os serviços autorizados;
- manter comunicação profissional e respeitosa.

14.3 O descumprimento grave ou reiterado poderá resultar na suspensão ou rescisão da autorização de uso da marca.

CLÁUSULA 15 – DA VIGÊNCIA

15.1 O presente contrato terá prazo de vigência de **[12/24/36 meses ou prazo indeterminado, conforme decisão da PSIGROUP]**, contado da data de sua assinatura.

15.2 A continuidade da parceria poderá depender do cumprimento das obrigações contratuais e dos critérios de qualidade definidos pela LICENCIANTE.

15.3 A eventual renovação ou continuidade da autorização não representa direito automático à manutenção de exclusividade territorial.

CLÁUSULA 16 – DA RESCISÃO

16.1 O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, mediante comunicação escrita, observadas as condições eventualmente previstas em proposta comercial ou instrumento complementar.

16.2 A LICENCIANTE poderá rescindir ou suspender imediatamente a parceria em caso de:

- uso indevido da marca;
- violação de confidencialidade;
- fraude;

- prática ilícita;
- descumprimento grave das obrigações;
- dano à reputação da PSIGROUP;
- utilização não autorizada dos ativos;
- tentativa de transferência da parceria sem autorização;
- inadimplência relevante;
- abandono da operação, quando houver obrigação de manutenção da atividade.

16.3 Em caso de encerramento, o PARCEIRO deverá cessar imediatamente, ou no prazo formalmente determinado pela LICENCIANTE:

- o uso da marca;
- o uso de materiais institucionais;
- a identificação como PARCEIRO LOCAL AUTORIZADO;
- o acesso às plataformas cuja utilização dependa da parceria;
- qualquer comunicação que sugira vínculo ou autorização vigente.

CLÁUSULA 17 – DA NATUREZA DA RELAÇÃO

17.1 O presente instrumento estabelece uma relação contratual empresarial de parceria e licença de uso, não constituindo sociedade entre as partes.

17.2 Não existe vínculo empregatício entre a LICENCIANTE e o PARCEIRO LOCAL AUTORIZADO, seus sócios, empregados, colaboradores ou prestadores.

17.3 O PARCEIRO atua de forma juridicamente independente, assumindo integral responsabilidade por sua estrutura empresarial e obrigações decorrentes de sua atividade.

17.4 O presente contrato não autoriza o PARCEIRO a representar legalmente a LICENCIANTE perante terceiros, salvo autorização expressa e específica.

17.5 A nomenclatura comercial adotada pelas partes deverá corresponder à efetiva natureza da relação contratual e à operação praticada, prevalecendo os fatos e obrigações efetivamente estabelecidos neste instrumento e na legislação aplicável.

CLÁUSULA 18 – DA PROTEÇÃO DE DADOS

18.1 As partes comprometem-se a tratar dados pessoais eventualmente compartilhados em conformidade com a legislação aplicável.

18.2 O PARCEIRO será responsável pelo tratamento dos dados pessoais coletados diretamente em sua operação local, dentro de suas respectivas finalidades e responsabilidades.

18.3 O compartilhamento de dados com a LICENCIANTE deverá ocorrer somente quando necessário, legítimo e autorizado, observadas as medidas de segurança aplicáveis.

CLÁUSULA 19 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1 A tolerância de uma das partes quanto ao descumprimento de qualquer obrigação não implicará renúncia de direito.

19.2 Qualquer alteração deste contrato deverá ocorrer por escrito.

19.3 A eventual nulidade de uma disposição não prejudicará as demais cláusulas.

19.4 O presente contrato poderá ser complementado por:

- proposta comercial;
- termo de adesão;
- manual de marca;
- regulamento operacional;
- aditivos;
- políticas específicas;
- termos de utilização de plataformas.

CLÁUSULA 20 – DO FORO

20.1 Para dirimir eventuais controvérsias oriundas deste contrato, fica eleito o foro da comarca de **[CIDADE/UF DA SEDE DA LICENCIANTE]**, salvo competência legal obrigatória.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente instrumento.

[Cidade], [dia] de [mês] de [ano].

LICENCIANTE PSIGROUP / [RAZÃO SOCIAL] CNPJ: _____ Representante Legal: _____ Assinatura: _____	PARCEIRO LOCAL AUTORIZADO – LICENCIADO Nome/Razão Social: _____ CPF/CNPJ: _____ Representante Legal, quando aplicável: _____ Território de atuação: _____ Soluções/Verticais autorizadas: _____ Assinatura: _____
--	---

TESTEMUNHA 1 Nome: _____ CPF: _____ Assinatura: _____	TESTEMUNHA 2 Nome: _____ CPF: _____ Assinatura: _____
---	---